

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

CASONA ROJA, LLC
Demandante
vs.
INVERSIONES URBANAS R&R, LLC
Demandada

CIVIL NÚM. SJ2025CV07759
SALA 904;
SOBRE:
Interdicto Posesorio; Injunction Estatutario
conformidad con la Ley 161-2009; Daños
y Perjuicios

ESCRITO PARA MOSTRAR CAUSA POR LA CUAL NO PROCEDEN LOS
REMEDIOS INTERDICTALES SOLICITADOS Y MOCIÓN DE SENTENCIA
SUMARIA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandada, INVERSIONES URBANAS R&R, LLC, (en adelante, “Inversiones Urbanas”), por conducto de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente ante este Honorable Tribunal expone y solicita:

I. INTRODUCCIÓN

1. El 29 de agosto de 2025, la parte demandante presentó una Solicitud de Interdicto Posesorio y de Injunction Estatutario bajo la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, “Ley para la Reforma del Procedimiento de Permisos de Puerto Rico”. SUMAC Núm. 1. La parte aquí compareciente fue emplazada el 4 de septiembre de 2025. SUMAC Núm. 8-1.

2. Este Honorable Tribunal emitió una orden el 3 de septiembre de 2025, en la cual le concedió cinco (5) días a la parte demandada, a partir de la fecha del diligenciamiento, para exponer las razones por las cuales no debía concederse la petición solicitada. SUMAC Núm. 6.

3. En cumplimiento de lo ordenado, Inversiones Urbanas comparece para expresar las razones por las cuales la petición de la parte demandante no procede como cuestión derecho, y por tanto, procede su desestimación. La solicitud de *Injunction* de la parte demandante descansa, en síntesis, en que la construcción en cuestión es contraria a

la ley por carecer de los correspondientes permisos. Como este Honorable Tribunal podrá apreciar a continuación, dicha alegación como cuestión de hecho es incorrecta. El resto de las alegaciones, tal y como fundamentadas, las cuales derivan de la alegación anterior, no proceden como cuestión de derecho. En ese sentido, Inversiones Urbanas somete esta moción de sentencia sumaria por medio de la cual solicita que se determine que procede la desestimación del procedimiento de autos.

II. EXPOSICIÓN DE LAS ALEGACIONES

a. Breve exposición de las alegaciones de la Parte Demandante

La demanda presentada por Casona Roja, LLC solicita de este Honorable Tribunal un interdicto posesorio y un injunction estatutario para detener las alegadas obras ilegales que Inversiones Urbanas R & R, LLC realiza en la propiedad colindante ubicada en el 253 Calle San José, Viejo San Juan. Se alega que dichas obras, fueron iniciadas sin permisos ni endosos, que han causado obstrucción visual, desvío de aguas pluviales, proliferación de moho y daños estructurales en la propiedad de Casona Roja, ubicada en el 251 de la misma calle.

Según asevera la parte demandante, a pesar de que supuestamente se han emitido determinaciones administrativas en contra de las obras realizadas, Inversiones Urbanas ha continuado las mismas, lo que representa un riesgo inmediato tanto para la propiedad de la parte demandante como para el patrimonio histórico del Viejo San Juan. Casona Roja fundamenta su solicitud en el Art. 724 del Código Civil, el Art. 690 del Código de Enjuiciamiento Civil y el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, destacando que no se requiere una evaluación de méritos tradicional para conceder el injunction estatutario. En su petitorio, solicita la paralización inmediata de las obras, la cesación de actos perturbadores, la imposición de honorarios no menores de \$20,000 y cualquier otro remedio que proceda en derecho.

b. Breve exposición de las alegaciones de la Demandada.

Inversiones Urbanas R & R sostiene que la demanda presentada por Casona Roja, LLC carece de fundamento legal y tergiversa los hechos. Las construcciones que se

mencionan en la demanda no han sido realizadas ilegalmente o sin permisos. Las obras en la propiedad 253 Calle San José fueron ejecutadas conforme a derecho, sin invadir ni perturbar la propiedad colindante. No existe una invasión física, desviación de aguas pluviales o daño estructural atribuible a sus actuaciones. La parte demandante no ha demostrado una perturbación real ni un interés propietario afectado que justifique los remedios solicitados.

Además, Inversiones Urbanas cuestiona la procedencia del interdicto posesorio y del injunction estatutario, pues como se demostrará, no se han cumplido los requisitos sustantivos ni procesales para su concesión. La parte demandante no ha sido despojada ni inquietada en su posesión de manera que amerite intervención judicial. Las querellas administrativas a las que hace alusión Casona Roja aún están en trámite, por lo que no existe una determinación final que valide esas alegaciones. En esencia, la parte demandada considera que la demanda responde a una estrategia dilatoria y especulativa, sin base fáctica ni jurídica suficiente para justificar la paralización de sus obras o la imposición de sanciones.

III. HECHOS RELEVANTES QUE NO ESTÁN EN CONTROVERSIA

1. Inversiones Urbanas R&R, LLC es dueña de una propiedad sita en el Núm. 253, Calle San José, Viejo San Juan, San Juan, PR. Ver **Anejo 1- Permiso de Construcción emitido por la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan el 22 de julio de 2025, pág. 1.**

2. En la propiedad arriba indicada se está realizando un desarrollo turístico, el cual consiste en lo siguiente, de conformidad a la descripción del proyecto:

Asunto Uso: Turístico – Hotel | Descripción: Construcción en el 523 Calle San José, San Juan Antiguo, incluye la remodelación de una estructura existente de tres niveles, con un área total de 6,426 pies cuadrados. Consiste en convertirla propiedad en un hotel de once (11) habitaciones, con bar y patio interior en el primer nivel, siete (7) habitaciones en el segundo nivel, y áreas públicas en el techo, como espacio para hamacas y baños. **También se incorporarán un elevador y una nueva escalera. Este proyecto cumple con la recomendación favorable condicionada del Instituto de Cultura Puertorriqueña**

(ICP), que exige la preservación de elementos históricos, como mantener plafones expuestos, colores específicos en la fachada, y restricciones en la instalación de rótulos.
(Énfasis nuestro)

Ver **Anejo 1- Permiso de Construcción emitido por la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan el 22 de julio de 2025, pág. 1**

3. El Arq. Nathaniel Fuster Félix, con licencia número 12963 funge como diseñador e inspector del proyecto. Ver **Anejo 1- Permiso de Construcción emitido por la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan el 22 de julio de 2025, pág. 1.**

4. El Ing. Jorge Torres, con licencia número 10906, funge como el especialista mecánico de la obra. Ver **Anejo 1- Permiso de Construcción emitido por la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan el 22 de julio de 2025, pág. 1.**

5. El número de trámite del permiso de construcción emitido, y que autorizó la obra es el 2023-472977-PCOC-032834. Ver **Anejo 1- Permiso de Construcción emitido por la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan el 22 de julio de 2025, pág. 1.**

6. El 12 de abril de 2024, la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan emitió los planos aprobados de los trabajos a realizarse en la propiedad sita en el Núm. 253, Calle San José, Viejo San Juan, San Juan, PR. Ver **Anejo 2- Planos aprobados por la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan el 12 de abril de 2024.**

III. LA SENTENCIA SUMARIA

La moción de sentencia sumaria es un mecanismo procesal provisto por nuestro ordenamiento con el fin de propiciar la solución justa, rápida y económica de pleitos que no contengan controversias genuinas de hechos materiales en los cuales resulta innecesaria la celebración de un juicio. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 D.P.R. 100, 115 (2015). Este “mecanismo . . . permite a los tribunales disponer parcial o totalmente de litigios civiles en aquellas situaciones en las que no exista alguna controversia material de hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario y el derecho así lo permita.” León Torres v. Rivera Lebrón, 204 D.P.R. 20, 41 (2020).

El promovente de la sentencia sumaria deberá demostrar que no existe “una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes.” Rosado Reyes v. Global Healthcare, 205 D.P.R. 796, 808 (2020). Un hecho material es definido como aquel que “puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113, 129-130 (2012). Se podrá derrotar una moción de sentencia sumaria, solo si existe una “duda que permita concluir que existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. Id. a la pág. 130.

Por ello el máximo foro ha detallado, que “[e]ste cauce sumario resulta beneficioso, tanto para el tribunal como para las partes en un pleito. Primeramente, se agiliza el proceso judicial que logra, de este modo, un alivio a la carga de los tribunales. A la vez, provee a los litigantes un mecanismo procesal encaminado a alcanzar un remedio justo, rápido y económico.” León Torres, a las págs. 43-44. De ese modo, “la solicitud de sentencia sumaria se ha descrito como un medio conveniente para los jueces . . . descongestionar los calendarios judiciales.” Id. a la pág. 43.

Por su parte, quien se opone a la sentencia sumaria deberá “contestar de forma tan detallada y específica como lo haya hecho la parte promovente . . . y refutar los hechos materiales que están en controversia presentando evidencia sustancial.” Fernández Martínez v. RAD-MAN San Juan, 208 D.P.R. 310, 336-337 (2021), Rosado Reyes v. Global Healthcare, a la pág. 808.

En el caso ante nos, la evidencia documental sometida demuestra que, contrario a lo esbozado por la parte demandante, los trabajos que están siendo realizados en la propiedad en cuestión sí cuentan con los correspondientes permisos y el endoso del Instituto de Cultura Puertorriqueña, por lo la alegación de la parte demandante en cuanto a que la construcción es una ilegal por no contar con los correspondientes permisos y endosos, queda derrotada y procede que se dicte sentencia sumaria en cuanto a esos hechos probados.

IV. EL INTERDICTO POSESORIO

La parte demandante alega que la realización trabajos de construcción que se están llevando a cabo en la propiedad hace meritorio que se conceda un interdicto posesorio a su favor. SUMAC Núm. 1, págs. 8, 12-14. La parte demandante descansa su argumento en las alegadas molestias que le provocan los trabajos que se están llevando a cabo, como ya vimos, legalmente. *Id.*, p. 14.

El Art. 375 del Código Civil, 31 LPRA, sec. 1461 dispone que todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión. Si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimiento establecen. Sobre ese particular, el interdicto posesorio es el mecanismo establecido para remediar actos de perturbación o desposesión. Este remedio está regulado por los artículos 690 y 695 del Código de Enjuiciamiento Civil, 31 LPRA secs. 3561, 3566.

Específicamente, el artículo 690 del Código Civil establece que: “[s]e **concederá un injunction para retener o recobrar la posesión material de propiedad inmueble, a instancia de parte interesada, siempre que ésta demuestre, a satisfacción del tribunal, que ha sido perturbada en la posesión o tenencia de dicha propiedad, por actos que manifiesten la intención de inquietarle o despojarle, o cuando haya sido ya despojada de dicha posesión o tenencia**” (Énfasis nuestro).

Como su puede apreciar, la finalidad del interdicto posesorio no es fungir como una equivalencia a un procedimiento bajo, por ejemplo, la Ley 140 del 23 de julio de 1974, conocida como la “Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho”, sino que atiende exclusivamente asuntos en los cuales un particular atenta contra la posesión o tenencia física de la propiedad, no la mera ocurrencia de eventos que incomodan a un titular.

Como fue resuelto en Disdier Pacheco vs. García, 101 DPR 541 (1973), por medio del Código de Enjuiciamiento Civil, se “instituyó un remedio de naturaleza sumaria para proteger al poseedor de un inmueble, aun contra el propio dueño, . . . cuando se pretendiere despojar al poseedor de su posesión (interdicto para retener), o se hubiere

desposeído a éste (interdicto para recobrar), siempre que el demandante, ‘dentro del año precedente de la presentación de la demanda, estaba en la posesión real de la propiedad que en dicha demanda se describe, si se trata de recobrarla, y estaba y está, si de retenerla.” *Id.* a la pág. 544. El fin del interdicto posesorio es proveer al poseedor un remedio rápido o eficaz **para proteger su posesión, desalentando así que los ciudadanos recurran a la fuerza y a la violencia frente a amenazas de desposesión o a la desposesión consumada de forma ilegal.** Miranda Cruz v. S.L.G. Ritch, 176 D.P.R. 951, 968 (2009); Ramos vs. Puig, 61 DPR 83, 85-86 (1942).

Debido al carácter sumario de este remedio, cuestiones de título sobre la propiedad no son objeto de evaluación por los Tribunales dentro del procedimiento de interdicto para recobrar la posesión de un inmueble. Disdier Pacheco, p. 547. Se trata de una acción en la cual sólo se litiga el hecho y no el derecho de posesión, sin perjuicio de que los derechos de los interesados sean dilucidados en una acción plenaria. *Id.* Miranda Cruz, p. 968 (2009); Segarra Boerman vs. Vilariño, 92 DPR 314, 320 (1965).

Ante una solicitud de interdicto posesorio, lo determinante no es si la posesión está o no justificada, sino que la posesión de hecho, en determinado momento, esté expuesta a perderse o ya se haya perdido. Miranda Cruz y Otros, p. 967-968.

Examinando las alegaciones de la parte demandante tal y como surge de su solicitud, indisputablemente, no estamos ante una situación donde la tenencia o posesión de la parte demandante se esté viendo afectada, por lo que no procede la concesión de remedio alguno en cuanto a este particular.

La acción de interdicto posesorio instada por Casona Roja, LLC resulta improcedente como cuestión de derecho, ya que bajo sus propias aseveraciones no ha sido despojada de la posesión de ningún inmueble ni enfrenta un riesgo real e inminente de perderla. Conforme a lo establecido en Miranda Cruz v. SLG Ritch, 176 DPR 951, el interdicto posesorio requiere una perturbación concreta que amenace la posesión legítima del demandante, lo cual no se configura cuando la alegada afectación proviene de construcciones colindantes que no invaden físicamente el predio ni impiden su uso

ordinario. En este caso, Casona Roja admite que mantiene posesión plena de su propiedad y no presenta hechos que demuestren una intención de despojo por parte de Inversiones Urbanas R & R, LLC, por lo que el remedio solicitado excede el marco legal del interdicto posesorio y debe ser desestimado.

**V. PROCEDENCIA DE LA MOCIÓN DESESTIMACIÓN SUMARIA
EN EL CASO ANTE NUESTRA CONSIDERACIÓN**

En cuanto al asunto que nos compete, superado el argumento de la permisología, las alegaciones de la parte demandante en cuanto a la procedencia de la concesión de un interdicto posesorio no se sostienen en derecho. Tomando como ciertas y suficientemente establecidas las alegaciones de la demanda, procede su desestimación como cuestión de derecho, ya que ciertamente el recurso del interdicto posesorio no es el mecanismo adecuado para esta causa de acción.

**VI. IMPROCEDENCIA DEL *INJUNCTION* ESTATUTARIO POR
EXISTIR PERMISO DE CONSTRUCCIÓN VÁLIDO Y VIGENTE,
Y PROCEDENCIA DE HONORARIOS BAJO EL ART. 14.1 DE LA
LEY 161-2009**

Como bien puede observar este Honorable Tribunal, la parte demandante recurre a hechos especulativos y a alegaciones generalizadas para sostener su causa de acción. A manera de ejemplo, el párrafo número veinticinco (25) de la demanda establece:

Por otro lado, debido al invaluable valor histórico y cultural que revisten las edificaciones del Viejo San Juan, muchas de las cuales datan de siglos atrás y son patrimonio protegido por ley, una construcción sin permiso, entiéndase, *ilegal*, realizada sin controles rigurosos, inspecciones técnicas ni supervisión adecuada, podría destruir en cuestión de instantes la integridad histórica y estética de un patrimonio nacional invaluable, generando una pérdida irreparable y devastadora para la memoria colectiva y el legado arquitectónico de Puerto Rico que, de no ordenar la detención de la construcción, no habría forma de reestablecer.

Todo lo contenido en dicha aseveración, además ser incorrecto, es hipotético y no invoca un daño real y palpable que esté sufriendo dicha parte. Como se desprende de las propias alegaciones de la demanda, la parte demandante ha intentado detener los trabajos que se están realizando en la propiedad por otros mecanismos y acudiendo a

distintos foros, con el resultado que ya conocemos, ya que los trabajos cuentan con los correspondientes permisos y endosos.

El Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA §9024, según la propia exposición de derecho de la parte demandante, faculta al tribunal a emitir un *injunction* sumario únicamente cuando se realiza una obra **sin contar con los permisos y endosos requeridos por ley**.

Inversiones Urbanas R&R es la propietaria del inmueble ubicado en el Núm. 253, Calle San José, Viejo San Juan, San Juan, Puerto Rico. El 22 de julio de 2025, la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan emitió el **Permiso de Construcción Núm. 2023-472977-PCOC-032834**, autorizando la remodelación de la estructura existente para su conversión en un hotel de once (11) habitaciones, con bar y patio interior, áreas públicas en la azotea, instalación de elevador y nueva escalera, conforme a planos aprobados el 12 de abril de 2024 y a la recomendación favorable condicionada del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

El proyecto cuenta con la supervisión del Arq. Nathaniel Fuster Félix (Lic. 12963) y del Ing. Jorge Torres (Lic. 10906), cumpliendo con los requisitos técnicos y de preservación histórica aplicables.

La parte demandante, Casona Roja, LLC, presentó la presente acción solicitando un *injunction* estatutario bajo el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, alegando que las obras se realizan sin permisos y que representan un riesgo para el patrimonio histórico. La propia exposición de derecho de Casona Roja (págs. 8–12 de su demanda) reconoce que el *injunction* estatutario procede únicamente cuando la obra se realiza sin contar con los permisos y endosos requeridos por ley.

La prueba documental incontrovertida presentada por Inversiones Urbanas—en particular, el Permiso de Construcción Núm. 2023-472977-PCOC-032834 emitido el 22 de julio de 2025 por la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan, junto con los planos aprobados el 12 de abril de 2024 y la recomendación favorable condicionada del Instituto

de Cultura Puertorriqueña— demuestra que las obras en el Núm. 253 de la Calle San José cuentan con autorización administrativa válida y vigente.

Bajo la propia teoría jurídica de Casona Roja, la existencia de este permiso elimina el presupuesto esencial para la concesión del injunction estatutario. La jurisprudencia que la parte demandante cita en nada altera esta conclusión. El mecanismo sumario que establece el Art. 14.1 no puede utilizarse para paralizar una obra amparada en un permiso válido emitido por la autoridad con jurisdicción. Pretender lo contrario sería vaciar de contenido la presunción de legalidad de los actos administrativos y permitir que un foro judicial sustituya indebidamente la función revisora que la propia Ley 161-2009 reserva para los procedimientos de impugnación de permisos.

En este caso, la demanda se apoya en alegaciones genéricas y especulativas — como las contenidas en el párrafo 25— que no describen un daño real, concreto ni pormenorizado, y que ignoran la existencia del permiso de construcción y los endosos correspondientes. Tal proceder revela que la petición carece de mérito y razonabilidad, y que su verdadero propósito es obstaculizar un proyecto legítimo que cumple con la normativa aplicable.

El Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 dispone que: “[e]l tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo esta sección si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo esta sección será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial.” 23 LPRA § 9024.

En aplicación de este mandato legal, procede no solo la desestimación sumaria de la solicitud de injunction, sino también la imposición a Casona Roja de honorarios de abogado en la suma de \$5,000.00, equivalentes a los incurridos por Inversiones Urbanas R&R para oponerse a una petición judicial sin fundamento en ley.

VII. CONCLUSIÓN

Como cuestión de hecho, ha quedado claro que la parte aquí compareciente cuenta con los correspondientes permisos y endosos para realizar los trabajos de remodelación que está llevando a cabo en su propiedad, por lo que el argumento principal en el descansa el presente recurso no procede. Por otro lado, como cuestión de derecho, las alegaciones de la parte demandante no están cobijadas ni pueden ser atendidas bajo los preceptos legales citados y mucho menos procede que se considere cualquiera de sus alegaciones bajo este mecanismo.

SÚPLICA

POR TODO LO CUAL, Inversiones Urbanas R & R, LLC, respetuosamente se solicita del Honorable Tribunal, que declare ha lugar la presente moción desestimando con perjuicio los recursos interdictales instados por la parte demandante, imponiéndole el pago de honorarios a favor de la compareciente en la cantidad de \$5,000.00.

SE CERTIFICA, que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual automáticamente avisa a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas y que esto cumple con el requisito de notificación en este caso.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de septiembre de 2025.

F/Ana Y. Martínez Ramos

Núm. RUA: 16617

E-mail: ana.martinez@jsyalaw.com

JIMÉNEZ SEDA & ALSINA, P.S.C.

<http://www.jsyalaw.com>

Corporate Center Bldg.

33 Calle Resolución Suite 801

San Juan, P.R. 00920

Tel. 787 625-9700